



Gobierno
de Chile

DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN
EXENTA N°1127, DE 23 DE DICIEMBRE
DE 2020 Y RESOLUCIÓN EXENTA
N°330, DE 25 DE ABRIL DE 2023.



EXENTA N° 295

SANTIAGO, 22 FEB 2024

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de la República; en el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469; en el decreto supremo N° 136, de 2004, del Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud; en el decreto con fuerza de ley N°1-19653 de 2000 de la Secretaría General de la Presidencia que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, orgánica constitucional de bases Generales de la Administración del Estado; en la ley N°21.459, que establece normas sobre delitos informáticos; en la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública; en el Decreto Supremo N°83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos; en el decreto con fuerza de ley N°273, de 2022, que establece obligación de reportar incidentes de ciberseguridad, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en el Decreto N°7, de 2023, que establece norma técnica de seguridad de la información y ciberseguridad conforme la ley N°21.180; en el Decreto N°164, de 2023, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba Política Nacional de Ciberseguridad 2023-2028; en la resolución exenta N°1465, de 03 de noviembre de año 2023, que Aprueba Política General de Seguridad de la Información para la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales y deja sin efecto resolución que indica; en la resolución exenta N°544, de 15 de julio de 2021, del Ministerio de Salud que Aprueba Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información y Procedimientos TIC que indica, modificada por la resolución exenta N°804, que aprueba Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información y Procedimientos Operativos TIC que indica, de 09 de noviembre de 2023; en la resolución N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y

CONSIDERANDO

1° Que, el artículo 12 del Decreto N°83 de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dispone:

“En cada organismo regido por esta norma deberá existir un encargado de seguridad, que actuará como asesor del Jefe de Servicio correspondiente en las materias relativas a seguridad de los documentos electrónicos.

Las funciones específicas que desempeñe internamente el encargado de seguridad serán establecidas en la resolución que lo designe. En todo caso, deberá tener, a lo menos, las siguientes funciones:

a) *Tener a su cargo el desarrollo inicial de las políticas de seguridad al interior de su organización y el control de su implementación, y velar por su correcta aplicación.*

b) *Coordinar la respuesta a incidentes computacionales.*

c) *Establecer puntos de enlace con encargados de seguridad de otros organismos públicos y especialistas externos que le permitan estar al tanto de las tendencias, normas y métodos de seguridad pertinentes.*

2° Que, el Instructivo Presidencial N°8, de 2018, que imparte instrucciones urgentes en materia de ciberseguridad a los órganos de la administración del Estado, requiere la designación de encargados de ciberseguridad de alto nivel en cada servicio.

3° Que, a través de resolución exenta N°1127, de 23 de diciembre de 2020, del Ministerio de Salud, con la necesidad de perfeccionar la estructura funcional de la ciberseguridad y seguridad de la información del nivel central del Ministerio de Salud, se designa al encargado de ciberseguridad y a su subrogante, así como las funciones que este debe ejercer con el objetivo de respetar la normativa de ciberseguridad vigente en concordancia con las mejores prácticas internacionales en la referida materia.

4° Que, la resolución individualizada en el numeral precedente, fue modificada a través de resolución exenta N°330, de 25 de abril de 2023. Esta modificación incluyó la designación de un nuevo subrogante para el encargado de ciberseguridad y de seguridad del Ministerio de Salud, así como modificaciones en las funciones asignadas en razón de la actualización de la normativa existente en materia de ciberseguridad.

5° Que, a través de memorándum A22/N°224, de 2023, la jefatura del departamento de tecnología de información y comunicaciones, solicita nuevamente designar a un nuevo subrogante para el encargado de ciberseguridad y de seguridad del Ministerio de Salud debido a la renuncia del anterior, y actualización de las funciones asignadas al encargado de ciberseguridad y de seguridad del Ministerio de Salud.

6° Que, para efectos de orden y claridad, se hace necesario dejar sin efecto la resolución exenta N°1127, de 23 de diciembre de 2020, y resolución exenta N°330 del Ministerio de Salud, con el objetivo de dictar una resolución que consolide y actualice las designaciones y funciones del encargado de ciberseguridad y de seguridad del Ministerio de Salud.

7° Que, en mérito y conforme a lo anterior;
dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

1° **DESÍGNASE** a D. JOSÉ VILLA CATALÁN, RUN N° 11.633.771-1, Ingeniero Civil Industrial, contratado grado 5 EUS, de la Subsecretaría de Salud Pública, como Encargado de Ciberseguridad y de Seguridad de la Información del Ministerio de Salud de Nivel Central y a D. Pablo Andrés Fabres Fabres, RUN N° 13.517.217-0, contratado en modalidad HSA, como encargado subrogante.

2° **ASÍGNASE** las siguientes funciones al Encargado de Ciberseguridad y Seguridad de la Información del Ministerio de Salud de Nivel Central:

- a. Liderar las iniciativas en materias de seguridad de la información y ciberseguridad, plantearlas al comité de seguridad de la información, y mantener informado al jefe del servicio, de los acuerdos establecidos en estos escenarios, sobre el estado de la seguridad de la información y ciberseguridad, de los riesgos identificados y las iniciativas de mejora.

- b. Velar por la ciberseguridad, y actuar frente a infracciones a la privacidad y amenazas, sus tendencias y escenarios estratégicos que pudieren afectar al Ministerio de Salud.
- c. Alinear los esfuerzos de las distintas áreas de la Institución, respecto a la protección de los sistemas tecnológicos y a la información contenida en ellos, según los criterios de Ciberseguridad.
- d. Gestionar internamente el tratamiento de los incidentes que estén vinculados a los activos de información del Ministerio de Comunicación, identificados y/o reportados tanto por el Ministerio del Interior como por instancias internas del Ministerio de Salud y la Red de Salud, efectuando la reportabilidad y el seguimiento adecuado de dichos eventos.
- e. Apoyar el proceso de sensibilización en materias de ciberseguridad al interior del Ministerio de Salud. Organizando actividades de concientización y capacitación en seguridad para educar a los funcionarios sobre buenas prácticas y comportamientos seguros.
- f. Organizar y presidir el comité de seguridad de la información, que tendrá a su cargo la actualización de políticas y procedimientos, de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de la institución, el control de su implementación, y velar por su correcta aplicación.
- g. Coordinar las acciones necesarias para resguardar y asegurar la continuidad del negocio frente a incidentes de Ciberseguridad.
- h. Resguardar que se informe adecuadamente a todas las personas naturales y jurídicas que puedan tener acceso a los activos de información de la institución, acerca de las Políticas de Ciberseguridad y Seguridad de la Información vigentes, y en particular sobre las obligaciones que le correspondan en relación a la gestión de incidentes.
- i. Comunicar los incidentes de ciberseguridad de los que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante su notificación al Centro de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática ("CSIRT"), en el sitio web: <https://csirt.gob.cl>, en representación del jefe del servicio, en su calidad de autoridad máxima de la institución.
- j. Establecer puntos de enlace con encargados de seguridad de la información y ciberseguridad, de otros organismos públicos y especialistas externos, que le permitan estar al tanto de las tendencias, normas y métodos en estas materias.
- k. Actuar como contraparte frente al Ministerio del Interior y Ministerio de Salud, en materias relativas a seguridad de la información y ciberseguridad.
- l. Desarrollar una estrategia de seguridad integral que se alinee con los objetivos del Ministerio.
- m. Definir políticas y procedimientos de seguridad de la información y ciberseguridad, así como un plan de acción para mitigar riesgos y proteger los sistemas y datos de la organización.
- n. Apoyar en la identificación, evaluación y gestión de los riesgos de seguridad de la información del Ministerio de Salud, realizando evaluaciones periódicas de vulnerabilidades y amenazas. Implementando controles y medidas para minimizar la exposición a riesgos potenciales y proteger los activos críticos.

- o. Encargado de implementar y mantener los controles de seguridad adecuados para proteger la infraestructura, los sistemas y los datos. Esto puede incluir firewalls, sistemas de detección de intrusos, sistemas de prevención de pérdida de datos y otros mecanismos de seguridad.
- p. Evaluar la seguridad de proveedores y terceros con acceso a información sensible de la organización para asegurarse de que cumplan con los estándares de seguridad requeridos.

3° DÉJESE SIN EFECTO la resolución exenta N°1127, de 23 de diciembre de 2020, del Ministerio de Salud, que DESIGNA ENCARGADO Y SUBROGANTE DE CIBERSEGURIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD DEL NIVEL CENTRAL Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN N°1678 DE 01.10.2019, DE MINSAL, y resolución exenta N°330, de 25 de abril de 2023, del Ministerio de Salud, que MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°1127 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2020.

4° DÉJESE CONSTANCIA que el subrogante que corresponda, en caso de ser necesario y por razones de buen servicio, asumirá sus funciones de inmediato, sin esperar la total tramitación del presente acto administrativo.

5° ESTABLÉZCASE, la obligación del Encargado de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, la difusión de esta resolución a todos los funcionarios del Ministerio de Salud, considerando al menos, los siguientes canales de difusión:

- Página web <http://www.minsal.cl/seguridaddelainformación.cl>
- Intranet: <http://isalud.minsal.cl>
- Correo informativo desde el Departamento de Comunicaciones

6° PUBLÍQUESE la presente resolución en la página web del Ministerio de Salud, <http://minsal.cl> para su adecuada difusión y conocimientos a efectos de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 7 de la ley N°20.285 sobre acceso a la información.

7° REMÍTASE por el Encargado de Seguridad de la Información y Ciberseguridad del Ministerio de Salud del Nivel Central, a través de medios electrónicos, una copia de la presente resolución al Centro de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT) del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al correo electrónico csirt@interior.gob.cl

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



XIMENA AGUILERA SANHUEZA
MINISTRA DE SALUD

DISTRIBUCIÓN:

- Jefa de Gabinete Ministra de Salud
- Jefe de Gabinete Subsecretario de Salud Pública
- Jefe de Gabinete Subsecretario de Redes Asistenciales
- División Jurídica, MINSAL
- Oficina de Partes, MINSAL